

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3310/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ลพบุรี

นาง สุนันท์ ตั้ง ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 5, มาตรา 32

ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำสุราโดยมิได้รับอนุญาต และมาตรา 32บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5 สุราตามบทมาตราทั้งสองดังกล่าวหมายความว่าถึงทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ เมื่อจำเลยกระทำความผิดในคราวเดียวกันโดยการทำสุรากลั่นและสุราแช่จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกันกรรมหนึ่ง และการมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดกรรมเดียวกันอีกกรรมหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าศาลล่างพิพากษาเรียงกระทงลงโทษจำเลยทุกกระทงความผิดตามฟ้องไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะมีได้ฎีกาศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลย กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยทำสุราแช่บรรจุถึงขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ใบ ปริมาณน้ำสุราแช่ 60 ลิตร มีสุราแช่บรรจุปี๊บขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ใบ ปริมาณน้ำสุรา 160 ลิตร ไว้ในครอบครองทำสุรากลั่นบรรจุถึงขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ใบ ปริมาณน้ำสุรา 38 ลิตร มีสุรากลั่นบรรจุถึงจำนวน 2 ใบ ปริมาณ น้ำสุรา 38 ลิตร ไว้ในครอบครอง มีถังต้มกลั่นสุรา 2 ใบ กระทำเหล็กขนาดใหญ่ 2 ใบ แป้นและท่อคงคา 2 ชุดกรวยพลาสติก 2 อัน สายยาง 4 เส้น ถังแก๊ส 2 ใบ หัวแก๊ส พร้อมสายแก๊ส 2 อัน ถังพลาสติก 2 ใบ ปี๊บ 8 ใบ อันเป็นเครื่องต้มกลั่นสุราไว้ใน ครอบครอง และขายสุราแช่สุรากลั่นที่จำเลยมีไว้ในครอบครองดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 17, 30, 31, 32, 40, 45 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และ ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 5, 17, 30, 31, 32, 40, 45 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำสุราแช่ ปรับ 200 บาท ฐานมีสุราแช่ไว้ในครอบครองปรับ 1,000 บาท ฐานทำสุรากลั่น จำคุก 2 เดือน ฐานมีสุรากลั่นไว้ในครอบครองปรับ 1,000 บาท ฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่น สุรา จำคุก 4 เดือน ฐานขายสุราแช่สุรากลั่น จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน และ ปรับ 2,200 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน และ ปรับ 1,100 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้รอกาลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำสุราโดยมิได้รับอนุญาตและมาตรา 32 บัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5 นั้น สุราตามบทมาตราทั้งสองดังกล่าวหมายความว่าทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ดังนั้นเมื่อจำเลยกระทำความผิดในคราวเดียวกัน การทำสุรากลั่นและสุราแช่จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน และการมีสุรากลั่นและสุราแช่ไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดกรรมเดียวกันอีกกรรมหนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาเรียงกระทงลงโทษจำเลยทุกกระทงความผิดตามฟ้องจึงไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานมีภาชนะเครื่องดื่มกลั่นสุรา ฐานมีสุรากลั่นและสุราแช่ ฐานทำสุรากลั่นและสุราแช่ และฐานขายสุรากลั่นและสุราแช่

ส่วนฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอกาลงโทษนั้น เห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอกาลงโทษให้แก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่เพื่อให้จำเลยหลบจำจึงให้ลงโทษปรับและกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติของจำเลยไว้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานมีภาชนะเครื่องดื่มกลั่นสุรา จำคุก 1 เดือน และปรับ 2,000 บาทฐานทำสุรากลั่นและสุราแช่ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาทฐานมีสุรากลั่นและสุราแช่ ปรับ 1,000 บาท ฐานขายสุรากลั่นและสุราแช่

จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท รวมจำคุก 3 เดือนและปรับ 11,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน และปรับ 5,500 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี และให้คุ้มครองประพฤติดของจำเลยตลอดระยะเวลาที่รอการลงโทษไว้โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อัยยา ดิษยบุตร-สมคิด ไตรโสรัส-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ